De arbeidsovereenkomst: begin, schorsing en einde

Wanneer is er een arbeidsovereenkomst, welke soorten bestaan er, wanneer wordt ze geschorst en hoe eindigt ze?

1 Het begin

Drie elementen maken van een afspraak een arbeidsovereenkomst: **arbeid, loon en gezag**. De werknemer werkt tegen loon onder het gezag van de werkgever.

Geldigheidsvereisten: toestemming van beide partijen, bekwaamheid van de partijen, een geoorloofd voorwerp en een geoorloofde oorzaak. Een overeenkomst om illegaal werk te doen is dus nietig, ook als beide partijen akkoord gaan. Uit een arbeidsovereenkomst lees je de partijen, de duur van de overeenkomst en de aard en omvang van het werk af.

indeling	soorten
aard van het werk	arbeider (handarbeid) of bediende (hoofdarbeid); sinds het eenheidsstatuut zijn veel verschillen verdwenen, maar het onderscheid bestaat nog
duur	onbepaalde tijd, bepaalde tijd (eindigt automatisch op de einddatum, zonder opzegging), duidelijk omschreven werk (eindigt als het werk klaar is, bv. een huis bouwen), vervangingsovereenkomst
deeltijds	moet schriftelijk, met de werkroosters erbij
studentenovereenkomst	schriftelijk, uiterlijk bij de start van het werk; verminderde sociale bijdragen tot een maximum aantal uren per jaar
flexi-job	bijverdienen in bepaalde sectoren tegen een gunstig fiscaal regime, voor wie al 4/5 werkt elders of gepensioneerden

2 De schorsing

Bij een **schorsing** vallen werk en loon tijdelijk stil, maar de overeenkomst blijft bestaan.

in hoofde van de werknemer	uitleg
ziekte	de werkgever betaalt de eerste periode het loon, daarna het ziekenfonds; de werknemer bezorgt een doktersattest
jaarlijkse vakantie	geen einde van de overeenkomst; de werknemer krijgt vakantiegeld
klein verlet	afwezigheid met loon bij een familiefeit (huwelijk, overlijden)
verlof om dwingende redenen	in principe onbetaald, tenzij een cao of afspraak iets anders bepaalt
bevallingsverlof, geboorteverlof	geboorteverlof voor de vader: deels door de werkgever, de rest door het ziekenfonds
zorgverlof	ernstige zorg aan een familielid of gezinslid
tijdskrediet, loopbaanonderbreking	tijdelijk minder of niet werken, met een uitkering van de RVA
politiek mandaat, lekenrechter	bv. schepen worden, of zetelen in de arbeidsrechtbank
voorlopige hechtenis	de overeenkomst wordt geschorst
staking	de werknemers leggen het werk neer: geen loon, vakbondsleden kunnen een stakingsvergoeding krijgen

in hoofde van de werkgever	uitleg
economische werkloosheid	gebrek aan werk wegens economische redenen, bv. minder bestellingen
werkloosheid wegens slecht weer	een bouwvakker bij zware vorst; uitkering via de RVA
technische stoornis, overmacht	een fabriek valt stil door een brand. Overmacht kan ook bij de werknemer
verloren arbeidsuren met gewaarborgd dagloon	loon voor een dag waarop het werk buiten zijn schuld stilvalt, bv. een machine valt stil

uitsluiting of lock-out	de werkgever sluit de werknemers uit (niet hetzelfde als een staking)

3 Het einde

- **Opzegging met een opzegtermijn**: de periode tussen de opzegging en het einde. De duur hangt af van de anciënniteit; je leest ze af in een tabel (bv. 1 tot 2 jaar: 7 weken bij ontslag door de werkgever, dus ook bij 18 maanden). Stopt de werknemer zelf, dan is de termijn korter (een aparte kolom).
- **Verbrekingsvergoeding**: de werkgever betaalt het loon voor de opzegtermijn zonder dat er gewerkt wordt.
- **Ontslag om dringende reden** (bv. diefstal): de overeenkomst eindigt meteen, zonder opzegtermijn.
- **Beëindiging in onderling akkoord**: geen opzegtermijn nodig.
- Het **einde van de termijn** of van het werk, en het **overlijden** van de werknemer.

Onthoud dit

- Arbeidsovereenkomst = arbeid + loon + gezag.
- Schorsing: werk en loon vallen stil, de overeenkomst blijft (ziekte, vakantie, verlof, staking, economische werkloosheid ...).
- Opzegtermijn volgens anciënniteit; korter als de werknemer zelf stopt.
- Dringende reden: meteen weg, zonder opzegtermijn.